

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



LC3072

Resolución Directoral N°.....

Tocache,

30 NOV 2023

VISTO:

El memorando N° 1230-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 28 de noviembre de 2023, el Informe técnico Preliminar N°028-2023-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD de fecha 27 de noviembre de 2023 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (47) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, con Nota de Coordinación N° 216-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, de fecha 21 de agosto de 2023, emitido por el Eco. Mag. Jhony E. Valles Gonzales-Jefe de Oficina de Administración de la UGEL-Tocache, donde solicita opinión legal con respecto a rescindir el contrato y elevar el caso ante el Ministerio Público de los siguientes señores: Roxana Ñahui Rojas y Rusbel Pelagio Condori Pantagioso.

Que, con Informe N° 181-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/G.RRHH, de fecha 18 de Agosto de 2023, la Eco. Silvia V. Yantas Alvino- Responsable de G.RR.HH, en donde remite constancias de egresados de docentes y auxiliares, concluye en su informe que los señores: Condori Pantigoso, Rusbel Pelagio con DNI N° 02538592, y Ñahui Rojas, Roxana con DNI N° 44858819, y que en la actualidad tienen vínculo laboral con la UGEL Tocache, a diferencia de la señora Vargas Aguilar, Nathaly Paola que renunció de manera voluntaria. Teniéndose en cuenta que con Oficio N° 857-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/D, ES REMITIDO a la Universidad Nacional Hermilio Valdizan, para la verificación de las constancias y egresados y con Oficio N°0414-2023-UNHEVAL-R, el rector comunica la veracidad de las constancias de Trinidad Diego Jhon Paco, Zerpa Hilario Ángel Guillermo y Gerbacio Solórzano Eulogio Yulin; a diferencia de **CONDORI PANTIGOSO Rusbel Pelagio, donde indican que la constancia no fue emitido por la UNIDAD FUNCIONAL DE REGISTRO CENTRAL Y ARCHIVO ACADEMICO – FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION.**

Que, mediante R.D.UGEL-T N°002553 fecha 05/09/2023, (...) se resuelve:

LC3072

LC2553

ARTÍCULO 1.- RESCINDIR EL CONTRATO de los señores Roxana NAHUI ROJAS y Rusbel Pelagio CONDORI PANTAGIOSO, por haber presentado documentación falsa en el proceso de contrato docente

APELLIDOS Y NOMBRE	: NAHUI ROJAS, Roxana
DOC. DE IDENTIDAD	: D.N.I. N° 44858819
SEXO	: Femenino
FECHA DE NACIMIENTO	: 19/02/1988
REGIMEN PENSIONARIO	: A.F.P. PRIMA
TÍTULO Y/O GRADO	: CON ESTUDIOS PEDAGOGICOS CONCLUIDOS
ESPECIALIDAD	: LENGUA, LITERATURA Y COMUNICACION
NIVEL Y/O MODALIDAD	: SECUNDARIA
INSTITUCION EDUCATIVA	: NICANOR REATEGUI DEL AGUILA
CÓDIGO DE PLAZA	: 117311411C2

APELLIDOS Y NOMBRE	: CONDORI PANTIGOSO, Rusbel Pelagio
DOC. DE IDENTIDAD	: D.N.I. N° 02538592
SEXO	: Masculino
FECHA DE NACIMIENTO	: 28/08/1961
REGIMEN PENSIONARIO	: D.L. N° 19990
TÍTULO Y/O GRADO	: CON ESTUDIOS PEDAGOGICOS CONCLUIDOS
ESPECIALIDAD	: CIENCIAS HISTORICAS SOCIALES Y GEOGRAFICAS
NIVEL Y/O MODALIDAD	: Secundaria
INSTITUCION EDUCATIVA	: 0458
CÓDIGO DE PLAZA	: CT1C29401013

ARTÍCULO 2.- ELEVAR el presente caso en copias fedateadas a la Procuraduría Pública Regional y al Ministerio Público de los expedientes administrativos de los siguientes señores: ROXANA NAHUI ROJAS, RUSBEL PELAGIO CONDORI PANTAGIOSO Y NATHALY PAOLA VARGAS AGUILAR.

ARTÍCULO 3.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General de la UGEL Tocache. NOTIFIQUE la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese y Comuníquese,

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
JEVGJO
SVYA/E-RR.HH.
MCPD/PROYECT-UGEL

Que, con Informe N° 181-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/G.RRHH, de fecha 18 de Agosto de 2023, la Eco. Silvia V. Yantas Alvino- Responsable de G.RR.HH, de asunto: Constancias de Egresados de Docentes y Auxiliares

Que, este colegiado hace referencia a la Ley N°29944, que en su **Artículo 3 MARCO ÉTICO Y CIUDADANO DE LA PROFESIÓN DOCENTE** señala: *"la profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. Esta ética exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno"*.

Que, este colegiado, bajo amparo de los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, respectivamente según los cuales, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que impulsen el procedimiento y recaben tantos medios probatorios como sean necesarios para arribar a una conclusión acorde con la realidad de los hechos.

Que, con Informe N° 181-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/G.RRHH, de fecha 18 de Agosto de 2023, la Eco. Silvia V. Yantas Alvino- Responsable de G.RR.HH, en donde remite constancias de egresados de docentes y auxiliares, concluye en su informe que los señores: Condori Pantigoso, Rusbel Pelagio con DNI N° 02538592, y Ñahui Rojas, Roxana con DNI N° 44858819, y que en la actualidad tienen vínculo laboral con la UGEL Tocache, a diferencia de la señora Vargas Aguilar, Nathaly Paola que renunció de manera voluntaria. Teniéndose en cuenta que con Oficio N° 857-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/D, ES REMITIDO a la Universidad Nacional Hermilio Valdizan, para la verificación de las constancias y egresados y con Oficio N° 0414-2023-UNHEVAL-R, el rector comunica la veracidad de las constancias de Trinidad Diego Jhon Paco, Zepa Hilario Ángel Guillermo y Gerbacio Solórzano Eulogio Yulin; a diferencia de **CONDORI PANTIGOSO Rusbel Pelagio, donde indican que la constancia no fue emitido por la UNIDAD FUNCIONAL DE REGISTRO CENTRAL Y ARCHIVO ACADEMICO – FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION.**

Que, con Oficio N° 0414-2023-UNHEVAL-R, de fecha 08 de Agosto de 2023, emitido por el Dr. Guillermo A. Bocangel Weydert-Rector de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco, donde informa sobre la veracidad de constancia de egresados emitidos por la Unidad Funcional de Registro Central y Archivo Académico, en donde remite el Informe N° 000115-2023-UNHEVAL-UFRCYAA, del Coordinador de la Unidad de registro Central y archivo Académico de la universidad Nacional Hermilio Valdizan- Huánuco, quien anexa el Informe N° 017-2023-UNHEVAL-EAZF/UFRCYAA, en el cual comunica que los datos consignados en las indicadas constancias mencionadas líneas abajo son verídicos y han sido emitidos por la unidad antes indicada:

Jhon paco TRINIDAD DIEGO de la EP de Matemática y Física, los datos consignados en la Constancia N° 0042723 de fecha 30 de Enero de 2020.

Ángel Guillermo ZERPA HILARIO de la EP de Matemática y Física, los datos consignados en la Constancia N° 0059304 de fecha 26 de Diciembre de 2022.

Eulogio Yulin GERBACIO SOLORZANO de la EP de Matemática y Física, los datos consignados en la Constancia N° 0057558 de fecha 11 de Enero de 2023.

Del mismo modo, se comunica que la constancia emitida por la Facultad de Ciencias de la educación a nombre de Rusbel Pelagio CONDORI PANTIGOSO, no fue emitido por la Unidad Funcional de Registro Central y Archivo Académico. Adjuntándose la documentación requerida.

Que, con Informe N° 017-2023-UNHEVAL-EAZF/UFRCYAA, de fecha 08 de Agosto de 2023, emitido por el Tec. Edwing Alfredo Zevallos Figueroa-Unidad Funcional de Registro Central y Archivo Académico de la UNHEVAL- Huánuco, en donde informa sobre la Validación de las Constancias de Egresado de:

Jhon paco TRINIDAD DIEGO de la EP de Matemática y Física, los datos consignados en la Constancia N° 0042723 de fecha 30 de Enero de 2020.

Ángel Guillermo ZERPA HILARIO de la EP de Matemática y Física, los datos consignados en la Constancia N° 0059304 de fecha 26 de Diciembre de 2022.

Eulogio Yulin GERBACIO SOLORZANO de la EP de Matemática y Física, los datos consignados en la Constancia N° 0057558 de fecha 11 de Enero de 2023.

Son verídicos y ha sido emitido por esta Unidad. Asimismo, debo de comunicarle de la constancia emitida por la Facultad de Ciencias de la Educación de Rusbel Pelagio Condori Pantigoso no fueron emitidas por esta Unidad.

Que, con Oficio N° 000115-2023-UNHEVAL-UFRCYAA, de fecha 08 de agosto de 2023, emitido por Mg. Pedro Ramsés Anibal Rivero-Coordinador de Unidad Funcional de Registro Central y Archivo Académico, en donde informa sobre la veracidad de las constancias de egresados emitidos por la Unidad Funcional de Registro Central y Archivo Académico de las siguientes personas:

Jhon paco TRINIDAD DIEGO de la EP de Matemática y Física, los datos consignados en la Constancia N° 0042723 de fecha 30 de Enero de 2020.

Ángel Guillermo ZERPA HILARIO de la EP de Matemática y Física, los datos consignados en la Constancia N° 0059304 de fecha 26 de Diciembre de 2022.

Eulogio Yulin GERBACIO SOLORZANO de la EP de Matemática y Física, los datos consignados en la Constancia N° 0057558 de fecha 11 de Enero de 2023.

Referente a la constancia emitida por la Facultad de Ciencias de la Educación de Rusbel Pelagio Condori Pantigoso no fueron emitidas por esta Unidad.

De todos los actuados en la investigación preliminar se debe considerar las denuncias y los aportes testimoniales como documentos que conlleven a aproximar un acto de veracidad con imparcialidad; en todo caso actuando en criterio de conciencia compulsando el hecho investigado.

De la revisión de los documentos que obran en el expediente se aprecia que la docente, presta servicios bajo la Ley de Reforma Magisterial N°29944; por lo que la CPPADD considera que son aplicables al presente caso la referida norma, y cualquier otro documento de gestión emitido por el Ministerio de Educación por el cual se establezcan funciones, obligaciones, deberes y derechos; así como el D.S. N°004-2013-ED, en adelante Reglamento de la Ley N°29944 - Ley de Reforma Magisterial.

Que, con Resolución Directoral N° 001157-2023, de fecha 07 de marzo del 2023, en donde se aprueba el Contrato por servicios personales de a favor de RUSBEL PELAGIO CONDORI PANTIGOSO.

Que, con Decreto Supremo N° 015-2020-MINEDU, se aprobó la "Norma que regula el procedimiento, requisitos y condiciones para las contrataciones de profesores y su renovación, en el marco del contrato de servicio docente en educación básica, a que hace referencia la Ley N° 30328, Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones", en adelante la Norma Técnica, siendo parte de sus objetivos establecer criterios técnicos y procedimientos para efectuar el proceso de contratación docente, así como para la renovación del mismo, con el propósito de garantizar el servicio educativo en los programas educativos y las instituciones educativas públicas del país.

Que, en el numeral 9.9 de la referida Norma Técnica se establecen las causales de resolución de contrato en las que puede incurrir un docente contratado, siendo una de ellas: "Presentar declaración jurada falsa o documentación falsa o adulterada", es decir, en caso un postulante presentase una declaración jurada falsa, documento falso o adulterado, la misma dará lugar a la resolución del contrato suscrito con la Entidad.

En ese sentido, se evidencia que el profesor RUSBEL PELAGIO CONDORI PANTIGOSO, del cual resulto ganador, presentando para tal caso documentación "falsa o inexacta"; por lo que la decisión de la Entidad de resolver su contrato se ajusta a derecho, en mérito a la causal establecida en el literal p) del numeral 9.9 de la Norma Técnica.

Sin perjuicio de lo anterior, esta Oficina de Asesoría Legal considera que, dada la información verificada en el caso materia de análisis, corresponde a la Entidad UGEL Tocache, remitir copias de los actuados administrativos que correspondan al Ministerio Público, a la Procuraduría Pública Regional, para que evalúe si la conducta se adecua a algunos de los supuestos previstos en el Título XVIII Delitos contra la Administración Pública del Código Penal, en concordancia con lo señalado en el numeral 34.3 del artículo 34° del TUO de la Ley N° 27444

En ese sentido, corresponde pronunciarse, acerca de la imputación y calificación de la gravedad de la presunta falta. Se configura la presunta falta disciplinaria que se hace al servidor presunto infractor, como el hecho de estar laborando a sabiendas o bajo el influjo de la documentación falsa o inexacta, con la cual se hizo posible el inicio de su vínculo laboral a través de la suscripción del contrato como docente bajo la Ley N°29944, accediendo de esta manera al servicio público y ejerciendo la función pública, sorprendiendo a su empleador.

Que, se tipifica su presunta falta de acuerdo a la Ley N°29944 art.- 40 literal Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia; **art.- 49 primer párrafo**; Son causales de destitución, la transgresión por acción u omisión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerado como muy grave; concordante con la **Ley N°27815 art.- 6 Principios de la función pública**; numeral 2 **Probidad, Actúa con rectitud, honradez y honestidad**, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona; así como el **numeral 4. Idoneidad**, Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones. **Numeral 5. Veracidad**, Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos.

Que, en ese contexto, el T.U.O. de la Ley N°27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, señala en su art. 264.2.- “Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa, salvo disposición judicial expresa en contrario”. De acuerdo a las normas indicadas, es factible iniciar y culminar el presente proceso administrativo disciplinario.

La calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N°004-2013-ED **Art.- 78**



a) Circunstancias en que se cometen.	Por cuanto el investigado habría presentado certificados o constancias de estudios que vendrían a ser documentación o información falsa o inexacta, para acceder al servicio público como servidor docente y así ejercer la función pública como docente contratado.
b) Forma en que se comete.	
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	
d) Participación de uno o más servidores	
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	Por cuanto, el investigado presuntamente ha afectado el bien jurídico del Estado que es la buena fe procedimental y la actuación proba que debe observar toda persona por cuanto habría presentado documentación o información falsa o inexacta para de esta manera acceder al servicio público como servidor (docente contratado) y ejercer la función pública; y el interés general afectado será la meritocracia, por cuanto de la investigada debían prevalecer sus méritos y no factores externos tal como se demuestra en sus constancias o certificados de estudios, presuntamente falsos
f) Perjuicio económico causado.	
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	El DOCENTE EN PAD; a sabiendas que su documento(s) presentado carece de veracidad, ha sorprendido a su empleador
i) Situación jerárquica del autor o autores.	



Que, la CPPADD hace referencia lo siguiente:

De acuerdo a lo establecido por el principio de presunción de licitud art.- 248 numeral 9, del T.U.O. de la Ley N°27444 “Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario”. En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción está basada en actos o medios probatorios de cargo de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie éste obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio (García de Enterría).



Art.- 40 literal q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia; **art.- 49 primer párrafo:** Son causales de destitución, la transgresión por acción u omisión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerado como muy grave; concordante con la **Ley N°27815 art.- 6 Principios de la función pública;** numeral 2 **Probidad, Actúa con rectitud, honradez y honestidad,** procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona; así como el **numeral 4. Idoneidad,** Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones. **Numeral 5. Veracidad,** Se

expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos.

Del presente caso en particular esta CPPAD luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **existe mérito** suficiente para **instaurar proceso administrativo disciplinario** al Profesor RUSBEL PELAGIO CONDORI PANTIGOSO, docente - I.E N° 0458 - Tananta, Distrito de Pólvora, Provincia de Tocache, Región San Martín, porque presuntamente ha transgredido por acción **Ley N°29944 art.- 40 literal q)** Otros que se desprendan de la presente ley **o de otras normas específicas de la materia**, art.- - **49 primer párrafo**; Son causales de destitución, la transgresión por acción u omisión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerado como muy grave; concordante con la **Ley N°27815 art.- 6 Principios de la función pública**; numeral **2 Probidad, Actúa con rectitud, honradez y honestidad**, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona; así como el **numeral 4. Idoneidad**, Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones. **Numeral 5. Veracidad**, Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos.

Que, este colegiado tendrá presente al momento que el docente en PAD mediante su descargo sincero y bajo amparo legal reconozca por voluntad propia la imputación en su contra, atenuando así la imputación en su contra, el cual será de análisis de este colegiado

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N° 28044, Ley de la Reforma Magisterial N° 29944 y su D.S N° 004-2013-ED y su modificatoria según D.S N° 007-2015-MINEDU, D.S N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N° 27444, Ley N°31638 Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 y en uso de las facultades conferidas por el D.S N° 015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- INSTAURAR proceso administrativo disciplinario, al Profesor RUSBEL PELAGIO CONDORI PANTIGOSO, docente - I.E N° 0458 - Tananta, Distrito de Pólvora, Provincia de Tocache, Región San Martín, porque presuntamente ha transgredido por acción **Ley N°29944 art.- 40 literal q)** Otros que se desprendan de la presente ley **o de otras normas específicas de la materia**, art.- - **49 primer párrafo**; Son causales de destitución, la transgresión por acción u omisión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerado como muy grave; concordante con la **Ley N°27815 art.- 6 Principios de la función pública**; numeral **2 Probidad, Actúa con rectitud, honradez y honestidad**, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona; así como el **numeral 4. Idoneidad**, Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones. **Numeral 5. Veracidad**, Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos y por los fundamentos antes expuestos en el presente informe.

ARTICULO 2°.- EL DOCENTE en proceso podrá presentar su descargo con las pruebas que crea conveniente dentro de los cinco 05 días luego de notificado con la presente resolución.



LC3072



ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General notificar al interesado de acuerdo a ley, al Responsable de la Oficina de Personal, Oficina de Escalafón, y al Presidente de la CPPADD, para su conocimiento y fines consiguientes.



Regístrese y Comuníquese,

DR. CARLOS PEREYRA ARAUJO
DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
MCP/P
MACA/RPD
ST/CPPADD